

税金

暮らしと政治が
見える

34

三木 義一

今年前半は白骨温泉から始まって、伊香保、水上と温泉疑惑が続きましたね。岡山市では、水道水を使った公衆浴場なのにもかかわらず、四十年以上にわたって利用者から入湯税を徴収、同市に納付していたケースがあったそうです。しかも自治体の職員が誤って入湯税を徴収するよう行政指導したのが原因だったそうです。

一体、入湯税という税金は誰に、どのような基準で課されるのか、点検してみましょう。

入湯税は市町村の目的税として地方税法に規定されています。目的税ですから、使途が限定されていて、「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その

温泉騒動と入湯税

他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるため」に徴収されるのです。実際には、観光施設や消防施設の整備等にあてられているようです。

税率は「入湯客一人一日について、百五十円を標準

「鉱泉」なら課税に問題なし

とする」(地方税法七〇一条の二)とされ、自治体は条例で定めますが、宿泊百五十円、日帰り七十円というのが多いようです。二百十円の自治体もあるようです。

大半の自治体では①年齢十二歳未満②共同浴場、一般公衆浴場③修学旅行などの学校行事(大学を除く)の学校行事(大学を除く)と

等是非課税としています。さて、この入湯税は偽装温泉に入湯した人から徴収できるのでしょうか。地方税法は「鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする」(七〇一条)と規定しています。

そこで、総務省の通達を



ものであるが、同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されているものも含まれる」とされています。

つまり、温泉法という温泉だけでなく、類似するものにも課税は可能として扱われています。

もともと、入浴剤を入れただけの浴場を社会通念上鉱泉浴場といえるかは疑問ですね。しかし、白骨温泉などのように、白濁を増進させるために入浴剤を利用したとはいえ、温泉自体を利用していた場合は、入湯税の関係では問題がないということになりそうです。

とはいえ、これはあくまでも形式論です。天然の温泉と信じて入湯した人にはたとえ百五十円でも返すのが筋ですが、その実施は困難ですので、税を観光客の満足する施設整備にきちんとあてるべきですね。

(立命館法科大学院教授)